

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1652/2537

นาย พรชัย สิง หา
บริษัท เอ.พี.เนชั่นแนลอีเล็คทริก จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 6

จำเลยจัดเวลาพักให้แก่ลูกจ้างเป็น 3 ช่วง คือ 10-10.10 นาฬิกา 12.15-13 นาฬิกา และ 15-15.10 นาฬิกา แม้เวลาพักช่วง 10-10.10 นาฬิกา และ 15-15.10 นาฬิกา จะเป็นการพักน้อยกว่าครั้งละ 20 นาทีที่ไม่ชอบด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 6 วรรคสอง แต่เวลาที่กำหนดไว้ทั้งสองช่วงดังกล่าว จำเลยกำหนดให้ลูกจ้างได้หยุดพักและอยู่ในระหว่างเวลาทำงาน จึงต้องนับเป็นเวลาพักด้วย เมื่อรวมแล้วเป็นเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง 5 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 6 วรรคแรก กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์มีเวลาพักเพียงวันละ 45 นาที ทั้งการที่จำเลยกำหนดเวลาพักไม่ถูกต้องก็หาได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้โจทก์เรียกค่าจ้าง เพราะเหตุดังกล่าวได้ กรณีมิใช่การกำหนดเวลาพักน้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง อันจะถือว่าจำเลยให้โจทก์ทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติในแต่ละวัน

โจทก์ทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามสำนวนฟ้องเป็นทำนองเดียวกันว่าโจทก์ทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามเป็นลูกจ้างของจำเลย วันเข้าทำงานและค่าจ้างอัตราสุดท้ายปรากฏ

ตามฟ้อง กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ จำเลยให้โจทก์ทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามเข้าทำงานเป็นกะหมุนเวียนกันไป พนักงานที่ทำงานภายในเวลา 8 ชั่วโมง จำเลยให้พักเพียงวันละ 45 นาที ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะต้องให้โจทก์พักอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงจึงขาดไปวันละ 15 นาที การกระทำของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 จำเลยยังค้างค่าจ้างระหว่างพักงาน โจทก์อยู่วันละ 15 นาที คิดเป็นเงินตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคน และจำเลยยังค้างค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์แต่ละคนตามคำขอท้ายฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์แต่ละคนตามคำขอท้ายฟ้อง

จำเลยทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามสำนวนให้การว่า สิทธิเรียกร้องให้จำเลยจ่ายค่าจ้างก่อนวันที่ 28 กันยายน 2534 ขาดอายุความ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 โจทก์ทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามมีวันทำงานเพียงคนละไม่เกิน 515 วัน จำเลยจัดให้พวกโจทก์และลูกจ้างของจำเลยทั้งหมดมีเวลาพักคนละ 65 นาที ทุกวันตามประกาศฉบับที่ 1/2534 ซึ่งนับแต่วันที่ออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นต้นมาลูกจ้างทั้งหมดของจำเลยรวมทั้งพวกโจทก์ได้ยึดถือปฏิบัติตามโดยมิได้โต้แย้งคัดค้าน อีกทั้งสหภาพแรงงาน เอ.พี. แชนันแนลอันเป็นสหภาพแรงงานในกิจการของจำเลยซึ่งมีลูกจ้างของ จำเลยเป็นสมาชิกเกินกว่าสองในสามของลูกจ้างทั้งหมดก็ยอมรับและให้สัตยาบันต่อประกาศดังกล่าว จำเลยจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเป็นฟ้องเคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงรับกันว่า ก่อนเดือนพฤษภาคม 2534 เวลาทำงานปกติของจำเลยคือ 8-17 นาฬิกา เวลาพัก 10-10.10 นาฬิกา 12-13 นาฬิกา

และ 15-15.10 นาฬิกา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2534 มีการย้ายโรงงานของจำเลย จากอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อให้มีเวลาสำหรับการเดินทางไปทำงานที่ใหม่ จำเลยจึงเปลี่ยนเวลา ทำงานปกติเป็น 8.30-17.15 นาฬิกา กับเปลี่ยนเวลาพักเป็น 10-10.10 นาฬิกา 12.15-13 นาฬิกา และ 15-15.10 นาฬิกา ต่อมาสหภาพแรงงาน เอ.พี. เนชั่นแนลได้ ไปร้องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราว่าจำเลย เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง ในที่สุดมีการตกลงกันว่าจำเลย ตกลงจ่ายค่าตอบแทนน้ำใจเพิ่มให้แก่พนักงานทุกคนเป็นรายเดือน เดือนละ 55 บาท และคู่ความแถลงขอศาลประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นทั้งหมดโดยให้ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่าระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2534 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2536 โจทก์แต่ละคนมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน 15 นาที หรือไม่

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2534 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2536 จำเลยกำหนดเวลาทำงานปกติตั้งแต่ 8.30-17.15 นาฬิกา เวลาพัก 10-10.10 นาฬิกา 12.15-13 นาฬิกา และ 15-15.10 นาฬิกา แม้รวมเวลา พักแล้วจะเกิน 1 ชั่วโมง แต่มิใช่เป็นการจัดให้โจทก์แต่ละคนมีเวลาพักติดต่อกันไม่ น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ก็ได้เป็นข้อตกลงล่วงหน้าและยังเป็นข้อตกลงที่กำหนดให้การ พักแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 นาที อีกทั้งงานของจำเลยมิใช่เป็นงาน จุกเงินโดยจะหยุดเสียมิได้ โจทก์แต่ละคนจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน 15 นาที

จำเลยทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่าจำเลยจัดเวลาพักให้แก่ลูกจ้างเป็น 3 ช่วง คือ 10-10.10 นาฬิกา 12.15-13 นาฬิกา และ 15-15.10 นาฬิกาเห็นว่า แม้เวลาพักช่วง 10-10.10 นาฬิกา และ 15-15.10 นาฬิกาจะเป็นการพักน้อยกว่าครึ่งละ 20 นาที ไม่ชอบด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 6 วรรคสอง แต่เวลาที่กำหนดไว้ทั้งสองช่วงดังกล่าวจำเลยกำหนดไว้ให้ลูกจ้างได้หยุดพักและอยู่ในระหว่างเวลาทำงาน จึงต้องนับเป็นเวลาพักด้วย ซึ่งเมื่อรวมกับเวลาพักช่วงระหว่าง 12.15-13 นาฬิกา แล้ว จำเลยกำหนดเวลาพักให้แก่โจทก์แต่ละคนวันละ 1 ชั่วโมง 5 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 6 วรรคแรก กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์มีเวลาพักเพียงวันละ 45 นาที ดังที่โจทก์อ้างมาในฟ้องทั้งการที่จำเลยกำหนดเวลาพักไม่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้น ก็หาได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้โจทก์เรียกค่าจ้างเพราะเหตุดังกล่าวได้ กรณีมิใช่การกำหนดเวลาพักน้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง อันจะถือว่าจำเลยให้โจทก์ทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติในแต่ละวัน วันละ 15 นาที ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 13 โจทก์ที่ 15 ถึง ที่ 62 และโจทก์ที่ 64 ถึงที่ 164 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-พรชัย สมรรถเวช)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1652-1814/2537 วินิจฉัยเรื่อง เวลาพักซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้

1. หลักกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 6 บัญญัติว่า "ข้อ 6 ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง หลังจากลูกจ้างได้ทำงานในวันนั้นมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละยี่สิบนาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง ความข้อนี้มีให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้ว หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได้ 2. สาระสำคัญของกฎหมาย 2.1 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก 2.2 ต้องพักในระหว่างเวลาทำงาน 2.3 ทำงานมาไม่เกิน 5 ชั่วโมงต้องจัดให้พัก 2.4 ต้องจัดให้พักไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง 2.5 แบ่งเวลาพักเป็นหลายช่วงได้ โดยพักแต่ละช่วงต้องไม่น้อยกว่า 20 นาที กรณีไม่ต้องพัก 1. งานฉุกเฉินจะหยุดเสียมิได้ 2. งานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้ว 3. ความหมายของคำว่าพัก คือ ช่วงเวลาที่ลูกจ้างหยุดทำงานและมีอิสระ ดังนั้น จะถือว่าเป็นเวลาพักเมื่อครบเงื่อนไข 2 ประการ 3.1 ลูกจ้างหยุดทำงาน 3.2 ในช่วงหยุดทำงานนั้นลูกจ้างมีอิสระ 4. หลักเกณฑ์เรื่องเวลาพักที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ มีดังนี้ 4.1 เวลาพักในระหว่างเวลาทำงาน ไม่ถือเป็นเวลาทำงาน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3506/2537) 4.2 นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักหลังจากติดกระจกครบ 8-10 คันรถซึ่งใช้เวลา 50 นาที แล้วหยุด 20 นาที ถือว่าจัดให้พักแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3675-3676/2526) 4.3 นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ต้องจ่ายค่าจ้างในเวลาที่ไม่ได้พัก

(เท่ากับค่าจ้างปกติ)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2351/2532) 5. การให้พักหลายช่วง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 6 วรรคสอง วางหลัก
ว่าการให้พักหลายช่วง ในแต่ละช่วงต้องไม่น้อยกว่า 20 นาที และเมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1652-1814/2537 ที่
หมายเหตุนี้นายจ้างให้พักหลายช่วง บางช่วงพักเพียง 10 นาที ซึ่งไม่ชอบตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 6 วรรคสองแต่รวมแล้ว
เกินกว่า 1 ชั่วโมง โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างอ้างว่าเป็นการพักที่ไม่ถูกต้อง ถือว่าส่วนที่ให้
พักไม่ถึง 20 นาที นั้นไม่ใช่เวลาพักเท่ากับให้พักเพียง 45 นาที ไม่ครบ 1 ชั่วโมง จึง
เรียกค่าจ้างในส่วนที่พักไม่ครบ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางหลักว่า 1. ช่วงที่พักไม่ครบ
20 นาทีนั้น เมื่อนายจ้างจัดให้พักแล้วให้ถือเป็นเวลาพัก 2. เมื่อรวมแล้วนายจ้างให้
พักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงแล้วนายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในเวลาที่ไม่ได้พัก 3. การที่
ให้พักช่วงละไม่ครบ 20 นาทีนั้น เป็นการพักที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผู้เขียน
หมายเหตุเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งออกตามความในข้อ 2 ซึ่งมีความผิดตามข้อ 8 แห่งประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 103 อันมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่า กรณีดังกล่าวนี้ ลูกจ้างไม่น่าจะนำคดีมาฟ้อง
ศาลเพราะแม้จะเป็นการปฏิบัติผิดกฎหมายอยู่บ้าง แต่ก็ยังเป็นประโยชน์แก่ตัวลูกจ้างที่
มีโอกาสดำเนินการหลายช่วง ซึ่งในทางปฏิบัติการพักแต่ละช่วงก็มักเกินกว่า 10 นาทีอยู่
แล้ว การมาฟ้องนายจ้างเช่นนี้นอกจากจะไม่ได้เงินค่าจ้างเพิ่มแล้วนายจ้างอาจเปลี่ยน
เวลาพักให้ถูกต้องตามกฎหมายคือให้พักเพียงครั้งเดียว 1 ชั่วโมงก็จะเป็นผลร้าย
แก่ลูกจ้างมากกว่า จึงเป็นข้อคิดที่ว่า ก่อนจะฟ้องคดีควรต้องคิดว่าจะมีประโยชน์หรือ
ไม่ และจะมีผลเสียหายติดตามมาหรือไม่ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์